TAX DUE DILIGENCE REPORT — ESTRATTO

MARCHESINI TRIBUTARISTI ASSOCIATI Studio associato di dottori commercialisti — via Sant'Orsola 3, 20123 Milano — tel. 02 8342 1170 — pec marchesinitributaristi@pec.it

Destinatario: Miralago Acquisition S.p.A., alla c.a. del Tax Director Oggetto: Sarnico Componenti S.p.A. — due diligence fiscale, estratto della relazione Rif. MIR/TDD/2030-02 — Milano, 7 febbraio 2030

1. Incarico e limiti dell'analisi

Con lettera di incarico del 9 gennaio 2030 ci avete affidato la revisione fiscale della Sarnico Componenti S.p.A. (di seguito la "Società") nell'ambito del Progetto Sebino. L'analisi ha riguardato i periodi d'imposta dal 2026 al 2029 e i profili IVA, imposte dirette, IRAP, imposta di registro e sostituzione d'imposta.

Il lavoro è stato svolto su base documentale, sui documenti caricati in data room fino al 5 febbraio 2030 e sulle risposte ricevute nelle sessioni di Q&A del 22 e del 30 gennaio. Non abbiamo svolto verifiche presso terzi né riscontri con le banche dati dell'amministrazione finanziaria. Le quantificazioni indicate hanno natura di stima e non tengono conto di eventuali definizioni agevolate.

Abbiamo assunto una soglia di rilevanza di EUR 50.000 per singolo profilo; i profili di importo inferiore sono stati riportati nel foglio di lavoro consegnatoVi separatamente e non sono ripresi in relazione.

Il presente estratto riporta le sezioni 2, 3 e 4 della relazione. Le sezioni 5 (transfer pricing) e 6 (imposte locali), che non hanno evidenziato profili di rilievo, non sono riprodotte.

2. IVA — verifica relativa al periodo d'imposta 2027

2.1 In data 14 novembre 2029 la Guardia di Finanza — Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bergamo ha avviato presso la sede di Sarnico una verifica in materia di IVA relativa al periodo d'imposta 2027. Le operazioni sono state formalizzate in processi verbali giornalieri; l'ultimo che ci è stato messo a disposizione è del 5 febbraio 2030.

2.2 Alla data della presente relazione la verifica è aperta. Non è stato notificato un avviso definitivo. Non risultano notificati atti di irrogazione di sanzioni né inviti al pagamento.

2.3 Dai verbali giornalieri e dalle richieste dei verificatori si desume che i rilievi in corso di formazione riguardano la detrazione dell'IVA su prestazioni infragruppo, la prova dell'uscita dei beni in operazioni non imponibili all'esportazione e la misura della detrazione su alcune categorie di spesa. Non ci è stato consegnato un documento di sintesi dei rilievi. Il consulente della Società che segue la verifica è lo Studio Vallesi Tributario di Brescia, al quale rinviamo per lo stato di dettaglio.

2.4 Le operazioni presso la sede risultano in fase conclusiva. Segnaliamo che, una volta consegnato il processo verbale di constatazione, il termine per il deposito delle osservazioni difensive è breve, decorre dalla consegna e non è prorogabile su richiesta di parte. L'organizzazione del presidio difensivo — individuazione dei professionisti, raccolta e conservazione della documentazione contabile ed extracontabile del 2027, ricostruzione dei flussi con le società del gruppo — deve essere avviata in questa fase e non dopo la notifica di un eventuale atto impositivo. La Società ci ha confermato di avere già disposto la conservazione dei supporti informatici.

2.5 Nella determinazione dell'eventuale onere occorrerà considerare, oltre alla maggiore imposta, le sanzioni e gli interessi, la cui misura dipende dalla data e dalla forma dell'eventuale definizione.

2.6 Su nostra richiesta la Società ci ha fornito i registri IVA, il prospetto delle liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale relativi al 2027. I saldi risultano riconciliati; i versamenti periodici sono stati effettuati nei termini. Le annualità 2028 e 2029, non interessate dalla verifica, non hanno evidenziato profili superiori alla soglia di rilevanza.

3. Gruppo e consolidato fiscale

3.1 La Società ha aderito al consolidato fiscale nazionale con la controllante Delcampo Holding S.r.l. a partire dal periodo d'imposta 2021 e sino al periodo d'imposta 2028. L'opzione non è stata rinnovata; dal periodo d'imposta 2029 la Società determina e versa le proprie imposte autonomamente.

3.2 Abbiamo richiesto, con la Q&A n. 41 del 22 gennaio 2030 e con sollecito del 30 gennaio, l'accordo di consolidamento e la convenzione di riparto degli oneri, dei benefici e delle responsabilità fra consolidante e consolidata, per i periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028. Alla data odierna i documenti non sono stati messi a nostra disposizione e non risultano caricati nella dataroom.

3.3 Senza tali documenti non siamo in grado di indicare come siano regolati, fra consolidante e consolidata, il trasferimento delle perdite, la remunerazione dei vantaggi fiscali, le modalità di riaddebito delle maggiori imposte accertate in capo alla consolidata e l'esercizio del diritto di regresso. Restano ferme le previsioni di legge in materia di responsabilità della consolidata e della consolidante per le somme dovute in relazione al reddito complessivo globale.

3.4 Dalle dichiarazioni dei redditi che ci sono state esibite risulta che alla Società sono state attribuite perdite del consolidato per EUR 1.180.000 nel periodo 2026 e per EUR 310.000 nel periodo 2027, integralmente utilizzate nell'ambito del consolidato stesso.

3.5 Le dichiarazioni dei redditi dei periodi 2026, 2027 e 2028 sono state presentate nei termini; ci sono state esibite le comunicazioni della consolidante relative alle attribuzioni delle perdite e ai trasferimenti delle eccedenze. Il periodo 2029, primo periodo di determinazione autonoma, non ha evidenziato profili superiori alla soglia di rilevanza.

4. Altri profili — punti informativi

4.1 *Credito d'imposta ricerca e sviluppo 2026.* Il credito maturato nel periodo d'imposta 2026, pari a EUR 214.000, risulta esposto nel quadro RU della dichiarazione ed è stato utilizzato in compensazione per EUR 96.000; la parte residua di EUR 118.000 è ancora esposta in dichiarazione. La relazione tecnica asseverata e la certificazione della documentazione contabile sono agli atti della Società e ci sono state esibite. Non risultano richieste di documentazione, questionari o rilievi riferiti a tale credito, che non forma oggetto della verifica di cui alla sezione 2. La voce è riportata a fini informativi.

4.2 *Ritenute e sostituzione d'imposta.* I versamenti dei periodi 2026-2029 sono risultati regolari sulla base dei riscontri a campione effettuati; le certificazioni uniche sono state trasmesse nei termini.

4.3 *Imposta di registro.* Non sono emersi atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati.

4.4 *Rimborsi.* Non risultano istanze di rimborso pendenti né posizioni creditorie chieste a rimborso nei periodi in esame.

4.5 *Contenzioso.* Alla data odierna non risultano pendenti contenziosi tributari, in nessun grado, che vedano parte la Società.

5. Chiusura

Restiamo a disposizione per l'aggiornamento della presente relazione alla luce degli sviluppi della verifica e della documentazione che verrà resa disponibile.

Marchesini Tributaristi Associati

dott. Luca Marchesini Dottore commercialista — Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, n. 8412

dott.ssa Giulia Ferraris Manager

Documento riservato — Progetto Sebino — MIR/TDD/2030-02 — pagina 1 di 1